



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-561-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 29 de Mayo de 2025

Referencia: EX-2025-00051175-SI-SDMEYA - Redeterminación de precios de la Licitación Pública N° 62/2024, referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO la Ley Provincial N° 13.981 y su Decreto reglamentario N° 59/2019 (texto según Decreto 1314/2022), los Decretos Municipales Nros. 1361/2024 y 26/2025 y los Expedientes Municipales Nros. 5745/2024 (Cuerpos 0 a 51), 13991/2024 y EX-2025-00051175-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1361 de fecha 7 de octubre de 2024, se realizó el llamado correspondiente para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 62/2024);

Que por Decreto N° 26 de fecha 13 de enero de 2025, se adjudicó la Zona 2 de la contratación a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CUIT N° 30-69605181-6, por un importe total inicial de Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$2.769.643.739,29) IVA incluido;

Que con fecha 15 de enero se emitió la Orden de Compra N° 128 por el monto total adjudicado, estableciéndose la vigencia del servicio en 24 (veinticuatro) meses consecutivos e ininterrumpidos, pudiendo ser prorrogados por un plazo menor o igual al original, bajo idénticas condiciones y valores contractuales, conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el contrato;

Que hasta la fecha no se han tratado reconocimientos de variaciones de precios;

Que la metodología de redeterminación de precios se encuentra establecida en el artículo 40° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación;

Que se dieron inicio a las actuaciones EX-2025-00051175-SI-SDMEYA, con fecha 28 de abril de 2025, en virtud de la presentación realizada por la prestataria. Por medio de la misma, solicitó la redeterminación de los valores contractuales al mes de marzo de 2025, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma;

Que dicha situación fue evidenciada en el análisis efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00065790-SI-JGAB, de fecha 21 de mayo de 2025;

Que en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que

se produzcan en costos, precios y salarios y luego consideraren qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la Comisión recomendó, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos del cinco con noventa y siete centésimas por ciento (5,97%) sobre el precio mensual de la prestación y sobre los precios unitarios iniciales de los servicios complementarios de mantenimiento adjudicados, quedando en consecuencia redeterminados los mismos para las prestaciones devengadas, y a devengarse, a partir del 1° de marzo de 2025;

Que la contratista LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CUIT N° 30-69605181-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del EX-2025-51175-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CUIT N° 30-69605181-6, adjudicataria de la Zona 2 de la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 62/2024), por incremento de los insumos principales de su prestación, del cinco con noventa y siete centésimas por ciento (5,97%) sobre el precio mensual de la prestación y sobre los precios unitarios iniciales de los servicios complementarios de mantenimiento adjudicados, quedando en consecuencia redeterminados los mismos para las prestaciones devengadas, y a devengarse, a partir del 1° de marzo de 2025.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CUIT N° 30-69605181-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.05.29 11:40:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.05.29 11:41:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.05.29 13:04:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro